

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕277号

纪律处分决定书

当事人：李伟，男，1965年4月出生，登记为汇君资产管理（北京）股份有限公司（以下简称汇君资产）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向李伟下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕243号）。李伟未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，汇君资产存在以下违规行为：

一是不能满足管理人登记和持续经营要求。根据汇君资产提交的情况说明、访谈记录及社保缴纳记录等：一是汇君资产自2020年至今已无聘任员工，目前主要由公司原股东及高管人员负责剩余四只在管产品的退出清算工作，无发行新基金产

品的计划；二是2020年3月以来由于疫情等原因，机构不再开展新业务，至今一直未再租赁办公场地；三是管理人已无满足正常运营所必须的资本金；四是汇君资产与原合规风控负责人自2018年10月解除劳动合同关系后，汇君资产未再有建立劳动关系的全职员工任合规风控负责人。以上情形已不再符合《私募基金管理人登记须知》第二条第（二）款、第（三）款，第三条第（一）款、第（六）款关于管理人登记的要求，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第十二条的规定。

二是未妥善保存募集环节相关资料。现场检查期间，汇君资产仅能提供在管私募基金的部分合格投资者及适当性核查资料。该情形违反了《私募基金监管办法》第二十六条的规定。

三是未及时向协会更新管理人信息。根据资产管理业务综合报送平台登记信息、汇君资产提交的情况说明，汇君资产未更新管理人办公地址及高管人员变更情况。该行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

以上事实有汇君资产提交的情况说明、访谈笔录、资产管理业务综合报送平台登记信息等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据汇君资产的登记信息及反馈材料，李伟自2014年9月至今任汇君资产法定代表人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施

办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对李伟进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年9月12日



抄送：证监会市场二部，北京证监局。
